

Guía Rápida: Cómo Prepararse para la Ley para la Protección de Datos Personales en El Salvador

La Ley para la Protección de Datos Personales establece un nuevo estándar obligatorio para todas las empresas que recolectan o manejan información personal en El Salvador. Aunque la ley aún no ha tomado especial relevancia dado su corto período de vigencia, **la misma tomará mayor incidencia en cuanto ocurra un hackeo o filtración que los medios hagan público**. Prepararse ahora no es solo cumplir la ley: es **proteger la continuidad operativa y la reputación de tu empresa**.

1. ¿Qué Implica la Ley para las Empresas que tratan con información personal?

a. Responsabilidad sobre los Datos Personales

Toda empresa que recolecta o procesa datos personales será responsable de hacer de conocimiento de sus partes interesadas cómo la obtiene, la usa, la almacena y la protege.

b. Transparencia y Control para el Usuario

Los usuarios deben poder saber qué datos guardas, para qué los usas y la forma de solicitar su acceso, rectificación, corrección o eliminación.

c. Seguridad como Requisito Legal

La ley exige medidas técnicas y organizativas que reduzcan el riesgo de accesos indebidos, fugas y fallas internas.

d. Procesos y Responsables Claros

Cada empresa debe documentar políticas, flujos de datos y designar responsables del cumplimiento de estas, también denominados Delegados de Protección de Datos.

2. Riesgos Inmediatos para las Empresas

Incluso antes de la entrada en vigor plena, existe riesgo de:

- **Investigación**, como resultado tras un incidente viral
- **Daño reputacional**, pérdida de clientes o auditorías inesperadas
- **Interrupciones operativas** si ocurre un hackeo o pérdida de datos
- **Futuras sanciones** regulatorias

En esencia: **esperar no es una estrategia.**

3. Qué Debe Hacer una Empresa Hoy

Paso 1 — Identificar datos y sistemas

Mapear cómo entra, se almacena y se procesa la información personal.

Paso 2 — Revisar el uso y necesidad de cada dato

Reducir recolección innecesaria, validar consentimientos y analizar flujos.

Paso 3 — Evaluar la seguridad actual

Controles de acceso, vulnerabilidades, servidores expuestos, respaldos, registros.

Paso 4 — Establecer políticas internas y un responsable

Incluso empresas pequeñas necesitan roles claros y procesos definidos.

Paso 5 — Estar listos para las solicitudes de usuarios

Acceso, rectificación, corrección, eliminación y consultas deben tener un flujo sencillo pero verificable.

4. Caso de Estudio: Cómo Nubitlan Ayudó a Una Empresa a Prepararse

Nuestro trabajo con el primer cliente de Nubitlan demuestra cómo la IA puede acelerar y simplificar el camino hacia el cumplimiento.

A. Identificación de Riesgos Reales y Exposición a Internet

Usando herramientas de análisis automático impulsadas por IA, identificamos:

- Sistemas expuestos a Internet sin las protecciones adecuadas
- Servicios desactualizados y configuraciones débiles
- Puntos que permitían acceso no autorizado o fuga de información

No solo detectamos los riesgos: también explicamos **cómo cada vulnerabilidad puede impactar la operación del negocio**, desde interrupciones hasta riesgos legales derivados de la ley.

B. Análisis de Cumplimiento Frente a la Ley

La IA evaluó automáticamente cómo las vulnerabilidades y prácticas actuales del cliente afectaban su nivel de cumplimiento de acuerdo a la Ley para la Protección de Datos Personales.

Esto permitió al cliente ver, en lenguaje sencillo:

- Qué artículos de la ley estaban en riesgo de incumplimiento
- Qué principios de seguridad y responsabilidad no se estaban cumpliendo
- Qué acciones eran prioritarias para mitigar el riesgo

C. Guía de Remediación Clara y Accionable

Generamos un **plan de remediación priorizado**, con:

- Ajustes técnicos específicos
- Controles mínimos recomendados
- Buenas prácticas para reducir la exposición
- Pasos para fortalecer procesos internos

El cliente nos brindó **excelente retroalimentación**, destacando que por primera vez tenían una visión clara de sus riesgos, su estado de cumplimiento y un camino concreto para solucionarlo.

D. Construyendo la Plataforma Completa

A partir de este éxito, Nubitlan se ha encontrado desarrollando una **plataforma integral** que permitirá:

- Automatizar todo el proceso de diagnóstico
- Dar seguimiento continuo a la seguridad y exposición de la empresa
- Guiar paso a paso hacia el cumplimiento total de la ley
- Generar registros, documentación y evidencias internas
- Mantener a la empresa protegida, incluso si la ley cambia o se actualiza

El objetivo es que cualquier empresa salvadoreña —pequeña, mediana o grande— pueda gestionar el cumplimiento sin complejidad técnica ni altos costos.

Conclusión

La Ley para la Protección de Datos Personales define obligaciones claras, y el país se dirige hacia su aplicación práctica en cuanto ocurra el primer incidente relevante. Las empresas que actúen ahora no solo cumplirán: **reducirán su exposición a hackeos, evitarán pérdidas operativas y fortalecerán la confianza de sus clientes.**

El caso de estudio demuestra que, con herramientas de IA como las de Nubitlan, es posible prepararse de forma rápida, clara y accesible.